

0004014-96.2017.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... senhora porque uma moto proveniente de roubo estaria no local. Apontou que ela autorizou a entrada, no outro imóvel estava o rapaz, acho que Marcus, ele autorizou a entrada também. Aduziu que encontraram a moto lá, perguntaram para Marcus e ele falou que tinha comprado a moto de Batata, que era do bairro, e só o conhecia pelo apelido. Externou que o indagaram se a motocicleta era de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0004014-96.2017.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004014-96.2017.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Marcus Alejandro de Souza Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

MARCUS ALEJANDRO DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, pois, em data indeterminada do mês de agosto de 2017, em horário e local ignorados, o acusado adquiriu em proveito próprio, de inidentificada pessoa, uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Titan, da cor vermelha, que sabia ser produto de crime, de modo que no dia 26 de outubro de 2017, por volta das 12h20min, no imóvel situado na Rua Oitenta e Sete, nº 39, o acusado ocultava o referido veículo com as placas e numeração de suprimidos, sabendo de sua origem espúria.

Segundo a exordial acusatória em data anterior a motocicleta Honda CG 125 Titan foi objeto de crime patrimonial. Após o delito, o automóvel teve suas placas retiradas, sendo os respectivos números de chassi e motor suprimidos. Em data indeterminada, mas em meados de agosto de 2017, em local indeterminado, o acusado adquiriu o veículo em questão, pagando por ele a quantia de R\$800,00 (oitocentos reais) e passou a ocultá-lo em sua residência. Na data dos fatos os policiais civis foram informados sobre a ocorrência de ilícitos na residência do acusado. Em diligência no local, encontraram a motocicleta referida.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05). Boletim de ocorrência (fls. 10/12). Auto de exibição e apreensão (fls. 13). Termo de fiança e alvará de soltura (fls. 26/27).

Laudo pericial (fls. 37/38). Folha de antecedentes (fls. 144/145).

A denúncia foi recebida em 13 de março de 2018 (fls. 62/63).

Foi expedido edital para citação (fls. 126/128), com a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 135).

O réu foi citado (fls. 149), apresentou resposta à acusação (fls. 159/160), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 165/166).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas duas testemunhas e decretada a revelia do réu (fls. 201/203).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais postulando pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria da pena afirmou que a pena-base deve ser exasperada por conta das circunstâncias e motivos desfavoráveis. Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição. Afirmou que o regime inicial pode ser o aberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direito.

A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, requereu a absolvição do acusado. Aduziu que o réu negou a autoria delitiva, afirmando que adquiriu a motocicleta de indivíduo denominado Batata, que por sua vez adquiriu o bem em leilão, tendo cobrado dele a entrega do documento. Observou que o depoimento das testemunhas é contraditório e deve ser tomado com reservas pois são policiais civis. Pontuou que não restou comprovado que o réu sabia que o veículo era produto de crime.

Vieram-me os autos conclusos para sentenciamento.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A ação penal é procedente.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, diante da prisão em flagrante do acusado em poder do veículo, além do laudo pericial e prova oral colhida.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Leandro, policial civil, disse recordar vagamente que haviam três imóveis no mesmo terreno e pediram autorização de entrada para uma senhora porque uma moto proveniente de roubo estaria no local. Apontou que ela autorizou a entrada, no outro imóvel estava o rapaz, acho que Marcus, ele autorizou a entrada também. Aduziu que encontraram a moto lá, perguntaram para Marcus e ele falou que tinha comprado a moto de Batata, que era do bairro, e só o conhecia pelo apelido. Externou que o indagaram se a motocicleta era de leilão e ele falou que não, disse que era produto de roubo, mas comprou para dar uns rolês e como não tinha numeração ninguém iria descobrir a procedência do veículo. Observou que diante da narrativa o encaminharam até a delegacia para fazer a apreensão do veículo e a prisão do rapaz. Acrescentou que não conhecia o acusado e não teve contato anterior com ele.

A testemunha Alexandre, policial civil, disse recordar pouco dos fatos. Relatou que estava com seu parceiro no bairro Parque Rodrigo Barreto, não lembra se foi por denúncia ou numa diligência que abordaram. Comentou que havia uma motocicleta na garagem ou corredor da casa do rapaz, puxaram a numeração da placa e não bateu, depois puxaram pelo chassi e verificaram que havia divergência. Discorreu que indagado o rapaz admitiu que havia comprado, na feira do rolo, por um valor bem abaixo do mercado e assumiu que a moto era dele. Pontuou que não conhecia o acusado. Apontou que em 2017 trabalhava na delegacia de Arujá, mas atualmente trabalha em Guarulhos, então não vê o rapaz ou o aborda muito porque atua em outro município.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O réu não foi ouvido em juízo, porém em solo policial admitiu que comprou a motocicleta pela quantia de R\$ 800,00, de indivíduo denominado Batata, afirmando que logo soube que era roubada devido a supressão das numerações do chassi e do motor (fls. 08).

Os testemunhos policiais, aliados à versão confessional apresentada pelo réu em solo policial, demonstram que o acusado, quando abordado com a motocicleta no interior de sua residência, tinha ciência da procedência ilícita do bem.

E a versão defensiva no sentido deque o bem seria proveniente de leilão e por isso teria sido adquirido por montante irrisório, bem como que o réu teria cobrado a

entrega do documento pelo vendedor, não prevalece.

Isto porque, não se fez prova de que o veículo seria de fato proveniente de leilão, pelo contrário, a prova dos autos dá conta que o bem era advindo de produto de roubo. Além disto, possuía numeração de motor e chassi raspados.

O laudo pericial do veículo concluiu que: Após os trabalhos realizados nas superfícies do chassi e motor não se logrou êxito na identificação dos caracteres primitivos.

Diante disso é notório que o réu tinha ciência da ilicitude, não se podendo olvidar que além do encontro veículo no interior do imóvel o réu admitiu aos policiais que adquiriu o bem para das rolês e como não tinha numeração ninguém iria descobrir a procedência do veículo.

O dolo do acusado, portanto, restou comprovado pelas circunstâncias do fato e pela sua própria conduta, qual seja, trafegar com veículo com o chassi e motor adulterados e guardar o veículo em sua residência.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Recepção – Artigo 180, caput do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Desclassificação para artigo 180, §3º, do Código Penal – Descabimento – Dolo caracterizado – A prova do elemento subjetivo do tipo é extraída das circunstâncias que envolvem os fatos e da própria conduta do receptor – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – A pena deve ser fixada segundo critérios de proporcionalidade – Redução – Necessidade – Regime fechado – Adequado ao caso concreto por se tratar de réus reincidentes e portadores de maus antecedentes – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 0000670-58.2018.8.26.0050; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018).

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações.

Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nesse contexto, diante do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, e não havendo dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, de rigor se torna a prolação de um decreto condenatório em seu desfavor.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a protensão punitiva deduzida na denúncia e, via de consequência, CONDENO o réu MARCUS ALEJANDRO DE SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

A culpabilidade do réu não lhe desfavorece, sendo normal à espécie. O acusado não possui maus antecedentes (fls. 144/145). Em relação à personalidade, aliás, não existem nos autos elementos concretos, plausíveis e técnicos que permitam a aferição dessa circunstância, razão pela qual deixo de valorá-la.. Quanto a sua conduta social, nada foi colhido que a desabone, de forma que, presumindo a sua boa-fé, não há motivo para aumentar a sua reprimenda por esse quesito. O motivo foi o habitual. As consequências do crime foram normais à espécie. Não há demais circunstâncias a serem consideradas. O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

Da análise dos elementos acima, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa, tendo em conta a situação econômica do réu.

Na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não concorrem causas de aumento e diminuição.

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificadoras, fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Regime prisional

O réu é primário e considerando a pena imposta e o quanto preconiza o art. 33, § 2º e alíneas, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO. Deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, uma vez que o réu não esteve preso provisoriamente.

Alternativas penais

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 46 do Código Penal, sem prejuízo do pagamento da pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor já determinado.

Direito de apelar em liberdade

O réu respondeu solto ao processo e, diante da pena que lhe fora fixada, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Disposições Gerais

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, sendo mantida, determino:

- a) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.
- b) Apuração dos valores das penas de multa aplicada ao sentenciado.
- c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.
- d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do Código de Processo Civil.
- e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.
- f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comunique-se a(s) vítima(s) da sentença.
- g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pela vítima, que poderá se socorrer das vias idôneas.
- h) Havendo bens ou valores apreendidos, decorridos 90 dias do trânsito em julgado sem que o proprietário manifeste interesse na sua restituição, fica autorizada a alienação e destinação do produto ao Funad ou Funpen, conforme o caso, a destruição (reciclagem ecológica) dos bens de baixo valor ou em estado que não permita a sua venda, no caso de quantias em dinheiro, não havendo requerimento de levantamento no prazo de 90 dias, decreto a perda da integralidade do valor, tudo conforme disposto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal, dos artigos 516 e seguintes das NSCGJ e ainda do disposto no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA